CONVENIO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ) Y EL SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (SUPAUAQ), RESPECTO DE LA REVISIÓN INTEGRAL (CONTRACTUAL) PREVISTA EN LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO UAQ-SUPAUAQ, VIGENTE EN EL BIENIO 2015-2017.

ANTECEDENTES

I.- De conformidad con la cláusula quinta transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2015-2017, celebrado entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, la revisión integral (contractual) del mismo, incluyendo salarios, será a las 12:00 (doce horas) del día 1° (primero) de marzo del año 2017 (dos mil diecisiete).

II.- El día 13 de febrero de 2017, se celebró asamblea del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que por un total de 878 votos a favor se aprobó aceptar la propuesta presentada por la Universidad.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La Universidad Autónoma de Querétaro se compromete a otorgar un incremento salarial del 4.0 % (cuatro por ciento) para todos(as) y cada uno(as) de las/los trabajadores(as) académicos(as) sindicalizados(as) a su servicio, así como un aumento del 1.5 % (uno punto cinco por ciento) sobre el salario base tabulado vigente al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), aplicado a la cláusula 58.27 (ayuda a transporte), a partir del día 1° (primero) de enero del año 2017 (dos mil diecisiete).

SEGUNDA.- Se modifican las siguientes cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, para quedar de la manera siguiente:

33.4 Para ejercer este derecho se observarán las siguientes normas:

1.- Lo disfrutarán 25 (veinticinco) maestros(as) por año lectivo y a solicitud del SUPAUAQ, que hayan cumplido los 5 (cinco) años de trabajo establecido como requisito.

2.- En el supuesto de que la/el trabajador(a) académico(a) sindicalizado(a) fuera designado(a) como tal y en consecuencia no pudiera disfrutar de su año sabático, la acumulación no podrá exceder de 2 (dos) años sabáticos.

CLÁUSULA 45
PERMISO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

El personal académico femenino, en caso de parto, gozará de 92 (noventa y dos) días naturales de descanso, a elección de la trabajadora, presentando sus correspondientes incapacidades del IMSS, retribuyéndosele el 100% (cien por ciento) de su salario, y una gratificación de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) por maternidad.

El personal académico masculino, en caso de paternidad, gozará de 5 (cinco) días laborales, retribuyéndosele el 100% (cien por ciento) de su salario y una gratificación de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).

42.7 El pago de la prima vacacional, correspondiente al número de días que como vacaciones se disfruten se cubrirá de acuerdo a la siguiente tabla:

De 6 (seis) meses a 5 (cinco) años de antigüedad: 65% (sesenta y cinco por ciento) de 56

(cincuenta y seis) días de salario.

De 5 (cinco) a 10 (diez) años de antigüedad: 65% (sesenta y cinco por ciento) de 63 (sesenta y tres) días de salario.

De 10 (diez) a 15 (quince) años de antigüedad: 65% (sesenta y cinco por ciento) de 70 (setenta) días de salario.

De 15 (quince) años en adelante: 65% (sesenta y cinco por ciento) de 84 (ochenta y cuatro) días de salario.

Para los efectos de esta cláusula, se entenderá como salario la suma del salario tabulado, material didáctico, despensa, transporte, vivienda, gastos domésticos, vale de tienda, prima de antigüedad y vida cara. El monto de esta cláusula estará libre de gravamen e impuestos de cualquier naturaleza.

CLÁUSULA 58
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
Numeral 58.7: **Aguinaldo**

58.7 A pagar a las/los trabajadores(as) académicos(as) un aguinaldo anual, equivalente a 65 (sesenta y cinco) días de salario, exento de gravamen e impuestos de cualquier naturaleza.

El pago del aguinaldo se hará en dos exhibiciones, la primera se efectuará en la primera quincena de abril y será equivalente a 32 (treinta y dos) días de salario; la segunda pagadera antes del 15 (quince) de diciembre y será equivalente a 33 (treinta y tres) días de salario.

Para los efectos de esta cláusula, se entenderá como salario la suma del salario tabulado, material didáctico, despensa y prima de antigüedad.

58.8 A otorgar licencia a la/el trabajador(a) académico(a), con goce de salario íntegro, en los siguientes casos:

Defunción de la/el cónyuge por 10 (diez) días hábiles.

Defunción de la madre y el padre por 10 (diez) días hábiles.

Defunción de las hijas y los hijos por 10 (diez) días hábiles.

Por matrimonio de la/el trabajador(a) académico(a) por 15 (quince) días hábiles.

Además de la licencia, la Universidad otorgará como prestación adicional al salario de cada trabajador(a) académico(a) la siguiente ayuda:

Defunción de la/el cónyuge 70 (setenta) días de salario.

Defunción de la madre y el padre 70 (setenta) días de salario.

Defunción de las hijas y los hijos 70 (setenta) días de salario.

Por matrimonio de la/el trabajador(a) académico(a) 60 (sesenta) días de salario independientemente de las prestaciones del IMSS.

En el caso de la defunción de la madre, el padre, hijos(as), o cónyuge cuando suceda fuera de la ciudad de Querétaro, otorgará licencia por 15 (quince) días hábiles. Asimismo, se aclara por

lo que se refiere a la defunción de la madre, el padre, hijas e hijos, el pago es por cada uno.

58.13 A pagar a los deudos en el caso de defunción de una/un trabajador(a) académico(a), además de las prestaciones a que tenga derecho, la cantidad correspondiente a 90 (noventa) días de salario tabulado Este pago deberá hacerse de inmediato a los deudos de la/el trabajador(a) académico(a).

58.22.1 Entregar al SUPAUAQ, la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), como aportación para compra de libros y útiles escolares en beneficio de las/los hijos(as) de las/los trabajadores(as) académicos(as). Esta cantidad será entregada en el mes de julio de cada año, la cual deberá ser comprobada mediante las facturas correspondientes.

58.24 A incluir en los recibos de pago una partida del 5.32% (cinco punto treinta y dos por ciento) sobre el salario tabulado que en ese momento perciba la/el trabajador(a), por concepto de ayuda para material didáctico.

58.25.7.- Otorgar una ayuda durante la primera quincena del mes de diciembre equivalente a $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.) por maestro, para su compra de juguetes que serán destinados a las/los hijos(as) de las/los trabajadores(as).

58.27 Por lo que respecta a las/los maestros(as) de tiempo libre, medio tiempo y tiempo completo, a la cantidad señalada en la tabla anterior, deberá incrementarse la cantidad de $20.00 (veinte pesos 00/100 m.n.) mensuales, pagaderos en $10.00 (diez pesos 00/100 m.n.) quincenales.

58.26 A incluir en los recibos de pago una partida del 10.7% (diez punto siete por ciento) sobre el salario tabulado que en ese momento perciba la/el trabajador(a), por concepto de ayuda para despensa.

58.31 La Universidad se obliga a pagar los días de salario tabulado por diferencia de calendario en el año (5 (cinco) ó 6 (seis) días si es bisiesto). Este pago lo realizarán en la segunda quincena del mes de enero de cada año.

CLÁUSULA 66
DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
DE LAS/LOS PROFESORES(AS) DE TIEMPO LIBRE,
MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO

Las/los trabajadores(as) académicos(as) de tiempo libre, medio tiempo y tiempo completo, tendrán derecho a que se les incluya en cada uno de los recibos de pago quincenal, un incremento periódico por concepto de prima de antigüedad, con base en el salario por cuota diaria que recibe la/el trabajador(a) de conformidad con la siguiente tabla de antigüedad y porcentaje:

ANTIGÜEDAD		*INCREMENTO DE:*	
1 (un)	año cumplido	5 (cinco)	por ciento
2 (dos)	años cumplidos	9 (nueve)	por ciento
3 (tres)	años cumplidos	11 (once)	por ciento
4 (cuatro)	años cumplidos	13 (trece)	por ciento
5 (cinco)	años cumplidos	15 (quince)	por ciento
6 (seis)	años cumplidos	16 (diez y seis)	por ciento
8 (ocho)	años cumplidos	17 (diez y siete)	por ciento

10 (diez)	años cumplidos	18 (diez y ocho) por ciento
12 (doce)	años cumplidos	21 (veintiuno) por ciento
14 (catorce)	años cumplidos	23 (veintitrés) por ciento
16 (diez y seis)	años cumplidos	24 (veinticuatro) por ciento
18 (diez y ocho)	años cumplidos	25 (veinticinco) por ciento
20 (veinte)	años cumplidos	26 (veintiséis) por ciento
22 (veintidós)	años cumplidos	28 (veintiocho) por ciento
24 (veinticuatro) en adelante.	años cumplidos	30 (treinta) por ciento

La antigüedad se computará sumando los años de servicio que la/el trabajador(a) académico(a) haya prestado a la Universidad, aunque éstos hayan sido interrumpidos, exceptuando los casos en que la/el trabajador(a) haya sido indemnizado(a) o se le haya pagado prima de antigüedad. Para los efectos de esta cláusula, el tiempo amparado con licencia concedida en los términos de este Contrato, se computará como tiempo trabajado. Para efectos de esta cláusula se entenderá como salario a la suma del salario tabulado, material didáctico y despensa.

CLÁUSULA 78
PENSIONES POR VIUDEZ Y/U ORFANDAD

78.1 Pensión por viudez. La pensión para la/el viuda(o), será del 65 % (sesenta y cinco por ciento) del salario o pensión que recibía la/el trabajador(a) académico(a).

Para la aplicación del anterior inciso y en el caso de matrimonio, sociedad de convivencia y pacto civil de solidaridad, se estará a lo que disponga la Ley del Seguro Social.

CLÁUSULA 79.1
PROGRAMA PARA AHORRO

La Universidad en común acuerdo con el Sindicato planeará un fondo de ahorro para las/los trabajadores(as) académicos(as) sindicalizados(as) que no gozarán de una jubilación porque ingresaron a la Universidad a partir del 16 de junio del 2007.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

TERCERA. La Universidad Autónoma de Querétaro se compromete a concursar entre el personal académico sindicalizado en el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, un total de 50 (cincuenta) plazas de profesores(as) de tiempo completo. Las plazas se repartirán de la siguiente forma: a) 25 (veinticinco) para el período 2016 (dos mil dieciséis) – 2017 (dos mil diecisiete); y b) 25 (veinticinco) para el período 2017 (dos mil diecisiete) – 2018 (dos mil dieciocho).

Al tratarse de un acuerdo entre las partes, corresponderá la conformación en particular para éste procedimiento de la Comisión Bilateral UAQ y SUPAUAQ integrada de manera paritaria, quien será la encargada de establecer la convocatoria, procedimiento, reglas a las que se sujeta la misma, requisitos, aspectos a evaluar, directrices de las evaluaciones, resultados, asignación de plazas, recursos que interpongan los profesores y todo lo relativo al proceso. La Comisión Bilateral podrá auxiliarse en primera instancia de las comisiones dictaminadoras, posteriormente será la Comisión Mixta de Vigilancia quien pueda revisar las consideraciones de las dictaminadoras y en definitiva resolverá la Comisión Bilateral encargada de todo el proceso.

Las bases del otorgamiento serán atendiendo los requerimientos del PERFIL PRODEP (Programa de Desarrollo del Profesorado). Se considerarán los lineamientos del Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (RIPPAUAQ).

Esta prestación es por única y exclusiva ocasión sin que implique modificación o alteración alguna al Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre ambos y sin que implique un derecho adquirido que exigir como una práctica futura.

QUINTA. Este Contrato entrará en vigor a partir del día 1° (primero) de marzo del año 2017 (dos mil diecisiete) y será revisado por lo que se refiere a sus salarios a las 12:00 (doce horas) del día 1° (primero) de marzo del año 2018 (dos mil dieciocho). La revisión integral del Contrato Colectivo incluyendo salarios será a las 12:00 (doce horas) del día 1° (primero) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve). En ambas revisiones los efectos retroactivos de los incrementos que se otorguen en cada una de ellas se contarán a partir del primero de enero de dichos años.

SÉPTIMA. La Universidad Autónoma de Querétaro se compromete a otorgar un incremento salarial del 4.0 % (cuatro por ciento) para todos(as) y cada uno(as) de las/los trabajadores(as) académicos(as) sindicalizados(as) a su servicio, así como un aumento del 1.5 % (uno punto cinco por ciento) sobre el salario base tabulado vigente al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), aplicado a la cláusula 58.27 (ayuda a transporte), a partir del día 1° (primero) de enero del año 2017 (dos mil diecisiete).

Por lo anterior, la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO y el SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, a esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicitamos:

PRIMERO.- Nos tenga por presentes exhibiendo el convenio al que hemos llegado.

SEGUNDO.- Ordene que de conformidad con la cláusula quinta transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo UAQ-SUPAUAQ vigente en el bienio 2015-2017, la revisión integral (contractual) del mismo incluyendo salarios ha concluido y, en consecuencia y previas las anotaciones que correspondan, se proceda al archivo respectivo.

Querétaro, Qro. a 27 de febrero de 2017.

Por la UAQ

Lic. Óscar Guerra Becerra
Abogado General y Apoderado Legal de la
Universidad Autónoma de Querétaro

Por el SUPAUAQ

Mtro. Javier Silva Aceves
Delegado de la Facultad de
Bellas Artes.

Mtra. Ruth A. Soto Fuentes
Delegado de la Facultad de
Lenguas y Letras.

Mtro. David Gustavo García
Gutiérrez
Delegado de la Facultad de
Química

Dr. Saúl Antonio Obregón Biosca
Delegado de la Facultad de Ingeniería

Mtra. Elisa Rebeca Ascencio Rentería
Delegado de la Facultad de Medicina

Mtra. Laura Pérez Guerrero
Delegado de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Víctor Pérez Moreno
Delegado del Ceaca

Mtra. Roxana Preciado Cortés
Delegado de Nutrición

Ma. De La Luz López Romero
Delegado de la Facultad de Filosofía

Mtro. Luis Silviano Cajiga Morales
Delegado de la Facultad Derecho

Dr. Luis Alberto Morales Hernández
Delegado de la Facultad de Ingeniería de San Juan del Río

M. en A. Rafael Estrella Velázquez
Delegado de la Facultad de Contaduría de San Juan del Río

Dra. María Teresa García Ramírez
Delegado de la Facultad de Informática

Mtro. Juan Ulises Fernández Arredondo
Delegado de la Facultad de Enfermería